



PUTUSAN

Nomor 499/Pid.B/2018/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ngatemin als. Min
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 46/19 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 16/RW. 2, Ds. Gading Kulon, kec.

Dau Kab. Malang Rumah kos, Jl Dewi Sartika III B RT. 02/RW. 09 Kel. Temas,

Kec. Batu, Kota Batu.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ngatemin als. Min ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 499/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 6 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NGATEMIN Als. MIN bersalah melakukan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP** dalam dakwaan tunggal penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit lap top merk HP 1000 warna hitam,
 - 1 unit HP OPPO 83 warna Gold,
 - 1 unit HP Samsung galaxy J 5 warna putih dan
 - 1 unit HP Samsung Duos warna putih
 - Buah obeng plus warna putih merah
 - 1 buah dosbok handphone merk Oppo A83 warna GoldDikembalikan kepada saksi korban melalui saksi Idham Kholid
4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa NGATEMIN Als. MIN pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 pukul 04.20 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di Bulan Agustus 2018 bertempat di kamar kontrakan rumah Jl. Pronoyudo Gg. II Dsn. Areng-areng RT/RW/. 01/II Kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batug atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang karena membutuhkan uang untuk bermain judi cap jie kie lalu berangkat dari kos-kosan terdakwa naik ojek menuju daerah Dadaprejo lalu diturunkan di tepi jalan, kemudian terdakwa mencari-cari rumah yang terlihat kosong dan setibanya di Jl. Pronoyudo Gg. II Dsn. Areng-areng RT. 01 RW. 02 Kel. Dadaprejo terdakwa melihat rumah yang kosong lalu terdakwa mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa bawa dan masuk ke dalam kamar depan lalu mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A 83 warna putih emas, 1 (satu) buah HP Samsung Duos Putih 1 (satu) buah HP Samsung J 5 warna putih dan 1 (satu) buah laptop warna hitam, untuk HP terdakwa masukkan saku sedangkan laptop terdakwa bawa di dalam ransel yang ada di kamar tersebut.
- Selanjutnya sambil membawa barang-barang tadi terdakwa keluar dari kamar dan berjalan menuju ke tegal arah barat dan membuang tas ransel di tegalan lalu laptopnya terdakwa masukkan jaket.
- Kemudian terdakwa pulang ke kos-kosannya di Jl. Dewi Sartika III B RT. 02/ RW. 09 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa terdakwa menjual 1 buah HP OPPO A 83, 1 buah HP Samsung J 5 1 buah laptop warna hitam kepada Arifin Als. IPIN dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena terdakwa mempunyai hutang kepada Arifin Als. IPIN sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan digunakan untuk bermain judi cap jie kie dan keperluan sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Andi Yuli Rahman dan Idham Kholid mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IDHAM KHOLID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini berkaitan dengan kejadian pencurian yang saksi alami;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam pecurian tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar jam. 04.20 WIB di dalam rumah kontrakan saksi di Jl. Pronoyudo Gg. II Dsn. Areng-Areng RT.01 RW.02, kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu
- Bahwa Barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih milik Sdr. ANDI YULI RAHMAN dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih milik Sdr. ANDI YULI RAHMAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih milik Sdr. ANDI YULI RAHMAN dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih milik Sdr. ANDI YULI RAHMAN tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat itu bersama dengan Sdr. ANDI YULI RAHMAN tidur di rumah kontrakan saksi di Jl. Pronoyudo Gg. II Dsn. Areng-Areng RT.01 RW.02, kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu lalu bangun sekitar jam 04.20 WIB dan mendapati barang-barang tersebut sudah tidak ada atau hilang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih milik Sdr. ANDI YULI RAHMAN dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih milik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANDI YULI RAHMAN tersebut;

- Bahwa Pelaku tidak meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih milik Sdr. ANDI YULI RAHMAN dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih milik Sdr. ANDI YULI RAHMAN tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan pelaku mengambil barang-barang milik saksi dan Sdr. ANDI YULI RAHMAN tersebut
- Bahwa Saksi dan Sdr. ANDI YULI RAHMAN ats kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. MARTAMAN als. DURO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi telah membeli barang yang diduga curian;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Batu pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 WIB karena saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih dari Sdr. NGATEMIN yang diduga curian, dan barang tersebut kemudian saksi jual lagi kepada Sdr. RUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih dari Sdr. NGATEMIN pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih yang saksi beli dari Sdr. NGATEMIN barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. NGATEMIN;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih yang saksi beli dari Sdr. NGATEMIN karena harganya murah dan akan saksi jual kembali karena pekerjaan saksi adalah jual beli HP;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih dari Sdr. NGATEMIN dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan bagaimana Sdr. NGATEMIN melakukan perbuatan pencurian tersebut dan saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Mlg



tidak ikut andil dalam perbuatan tersebut

3. IMRON TAUFIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NGATEMIN;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 WIB di rumah kos Terdakwa di J. Dewi Sartika III Kel. Temas, kec. Batu, Kota Batu;
- Bahwa Setelah saksi menangkap dan kemudian menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah obeng plus warna merah di rumah kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan pencurian adalah saksi melakukan penyelidikan terhadap barang bukti yang ada kaitannya langsung maupun tidak langsung kemudian saksi menemukan barang yang di duga merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindakan pencurian yaitu 1 buah obeng plus warna merah di rumah kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Batu guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. NGATEMIN yang melakukan pencurian tersebut adalah berasal dari informasi Sdr. MUHAMMAD ARIFIN yang sebelumnya sudah saksi amankan karena memiliki barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih setelah saksi amankan Sdr. MUHAMMAD ARIFIN mengatakan bahwa barang-barang tersebut dibelinya dari Sdr. NGATEMIN yang beralamat di Jl. Dewi Sartika III B RT.02 RW.09 Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa tidak mengakui namun waktu kita temukan obeng, Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu rumah korban dengan obeng kemudian masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold milik saksi IDHAM, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih milik Sdr. ANDI YULI RAHMAN dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih milik Sdr. ANDI YULI RAHMAN tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih milik Sdr. ANDI YULI RAHMAN dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih milik Sdr. ANDI YULI RAHMAN tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 WIB di rumah kos Terdakwa Jl. Dewi Sartika III Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar jam 03.30 WIB di dalam rumah Jl. Pronoyudo Gg. II Dsn. Areng-areng RT.01 RW.02, Kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berangkat naik ojek dari rumah kos di Jl. Dewi Sartika III Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu langsung menuju ke Jl. Pronoyudo Gg. II Dsn. Areng-areng RT.01 RW.02, Kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan 1 buah Obeng plus warna putih merah, Terdakwa mencongkel jendela rumah korban kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih milik saksi korban
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih kepada Sdr. MUHAMAD ARIFIN als IPIN dengan harga Rp. 1.600.000,- dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih Terdakwa jual kepada Sdr. MARTAMAN als DURO dengan harga Rp. 50.000,-

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih milik Sdr. ANDI YULI RAHMAN dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih milik Sdr. ANDI YULI RAHMAN tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah dosbook handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih ;
- 1(satu) buah dosbook handphone merk Oppo A83 warna gold ;
- 1(satu) buah obeng plus ± warna putih merah ;
- 1(satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih ;
- 1(satu) unit laptop merk HP 1000 warna hitam ;
- 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna gold ;
- 1(satu) unit hanphone Samsung Galaxy J5 warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 WIB di rumah kos Terdakwa Jl. Dewi Sartika III Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar jam 03.30 WIB di dalam rumah Jl. Pronoyudo Gg. II Dsn. Areng-areng RT.01 RW.02, Kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berangkat naik ojek dari rumah kos di Jl. Dewi Sartika III Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu langsung menuju ke Jl. Pronoyudo Gg. II Dsn. Areng-areng RT.01 RW.02, Kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan 1 buah Obeng plus warna putih merah, Terdakwa mencongkel jendela rumah korban kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih milik saksi korban
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih kepada Sdr. MUHAMAD ARIFIN als IPIN dengan harga Rp. 1.600.000,- dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih Terdakwa jual kepada Sdr. MARTAMAN als DURO dengan harga Rp. 50.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih milik Sdr. ANDI YULI RAHMAN dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih milik Sdr. ANDI YULI RAHMAN tersebut
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil milik orang lain tersebut Untuk terdakwa miliki dan dijual kembali.
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi Sekitar Rp. 6.000.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti diatas, selanjutnya Majelis

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Mlg



Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah besalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa NGATEMIN ALS. MIN dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa NGATEMIN ALS. MIN menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa NGATEMIN ALS. MIN, melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar jam 03.30 WIB di dalam rumah Jl. Pronoyudo Gg. II Dsn. Areng-areng RT.01 RW.02, Kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu dengan cara awalnya Terdakwa berangkat naik ojek dari rumah kos di Jl. Dewi Sartika III Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu langsung menuju ke Jl. Pronoyudo Gg. II Dsn. Areng-areng RT.01 RW.02, Kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan 1 buah Obeng plus warna putih merah, Terdakwa mencongkel jendela rumah korban kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih milik saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, yaitu milik saksi IDHAM KHOLID dan ANDI YULI RAHMAN dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan tidak wajar dan bertentangan norma-norma yang berlaku dalam bermasyarakat, akibat perbuatan terdakwa saksi korban saksi IDHAM KHOLID dan ANDI YULI RAHMAN menderita kerugian ± Rp.6.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar jam 03.30 WIB di dalam rumah Jl. Pronoyudo Gg. II Dsn. Areng-areng RT.01 RW.02, Kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu dengan cara awalnya Terdakwa berangkat naik ojek dari rumah kos di Jl. Dewi Sartika III Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu langsung menuju ke Jl. Pronoyudo Gg. II Dsn. Areng-areng RT.01 RW.02, Kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan 1 buah Obeng plus warna putih merah, Terdakwa mencongkel jendela rumah korban kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk HP 1000 warna hitam, 1(satu) unit HP merk OPPO 183 warna gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih milik saksi korban,



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Ad. 6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta- fakta mated perbuatan Terdakwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur Pasal ini majelis perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur "merusak", yaitu sebagai berikut

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan kata "merusak" sama sekali tidak dapat ditemukan dalam KUHP, namun demikian dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana hanya mempersamakannya dengan pengertian "membongkar", yaitu suatu perbuatan perusakan terhadap suatu benda " (satauchid Kartanegara);

Menimbang, bahwa secara grammaticale interpretatie, maka perkataan "merusak" secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedernikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula ;

Menimbang, bahwa dengan mempergunakan batasan-batasan di atas dan dalam kaitannya terhadap unsur ketiga (eks Pasal 363 ayat (1) sub ke-5e KUHP), maka bentuk perbuatan yang dilarang sebagaimana unsur Pasal ini adalah bentuk tindak pidana pencurian, dimana si pelaku dalam perwujudan perbuatannya terlebih "merusak", sehingga barang yang akan diambil sampai pada diri Pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, berdasarkan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, , dimana perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa dengan cara mencongkel Jendela rumah saksi korban dengan mempergunakan 1 buah obeng plus warna putih merah ;



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur tersebut di atas, menurut hemat majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;



Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa NGATEMIN ALS. MIN mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dosbook handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih ;
- 1(satu) buah dosbook handphone merk Oppo A83 warna gold ;
- 1(satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih ;
- 1(satu) unit laptop merk HP 1000 warna hitam ;
- 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna gold ;
- 1(satu) unit hanphone Samsung Galaxy J5 warna putih ;

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada IDHAM KHOLID dan ANDI

YULI RAHMAN selaku pemiliknya;

- 1(satu) buah obeng plus ± warna putih merah ;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dalam pemberatan ;
- Terdakwa pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Mlg



1. Menyatakan Terdakwa **NGATEMIN als. MIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **NGATEMIN als. MIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah dosbook handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih ;
 - 1(satu) buah dosbook handphone merk Oppo A83 warna gold ;
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih ;
 - 1(satu) unit laptop merk HP 1000 warna hitam ;
 - 1(satu) unit handphone merk Oppo A83 warna gold ;
 - 1(satu) unit hanphone Samsung Galaxy J5 warna putih ;**dikembalikan kepada IDHAM KHOLID dan ANDI YULI RAHMAN selaku pemiliknya;**
 - 1(satu) buah obeng plus ± warna putih merah ;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **RABU** tanggal **12 DESEMBER 2018** oleh kami, **INTAN TRI KUMALASARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.** dan **SUGIYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DHANY EKO PRASETYO, SE, SH, MM, M.Hum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh **TRISNAULAN ARISANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

SUGIYANTO, S.H.



Panitera Pengganti,

DHANY EKO PRASETYO, SE, SH, MM, M.Hum